I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de solicitud de concesión de aguas subterráneas para riego en rotación de varias parcelas, en los términos municipales de San Miguel del Arroyo, Torrescárcela y Viloria del Henar (Valladolid) promovido por particulares. Expte.: EIAS/2025/VA/138.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 1, Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, apartado c) Proyecto de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas; así como os comprendidos entre 1 ha y 10 ha que cumplan alguno de los criterios generales.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es la solicitud de una concesión para el aprovechamiento de las aguas subterráneas que se alumbren desde un sondeo existente, localizado en la parcela 180 del polígono 2 del término municipal de San Miguel del Arroyo, para el riego anual de 15 ha de cultivos herbáceos en rotación anual sobre un perímetro total de 55,6643 ha dentro de la zona regable que definen las siguientes parcelas:

Municipio	*Polígono*	*Parcela*	*Referencia Catastral*	*Superficie parcela (ha)*
San Miguel del Arroyo	2	136	47146A002001360000MQ	74.308
		151	47146A002001510000MD	65.277
		153	47146A002001530000MI	122.293
		180	47146A002001800000MO	142.867
		181	47146A00200181000MK	36.752
Torrescárcela	19	812	47173A019008120000EI	12.093
		813	47173A019008130000EJ	39.712
Viloria	1	24	47195A001000240000ZH	20.036
		26	47195A001000260000ZA	43.305
SUPERFICIE TOTAL HERBÁCEOS (HA)				556.643

Se considera dentro de la zona regable de las parcelas enumeradas la parte agrícola de las mismas, excluyendo zona de pastos, pastizales o recintos de uso forestal.

Todas las parcelas indicadas anteriormente entran a formar parte de la rotación de cultivos herbáceos de regadío: cultivos de secano (cereales y girasol) con cultivos de regadío (patata, hortícolas) y otros con menores exigencias hídricas (cereales, girasol, guisantes o colza).

El sistema de riego en los cultivos implantados será de aspersión mediante cobertura total superficial. Se pretende la instalación de una tubería superficial general de aluminio para conectar la captación con los correspondientes hidrantes de toma que se instalarán en puntos de las parcelas. Sobre cada uno de estos hidrantes de toma se instalará una válvula hidráulica de control a partir de la cual se distribuirán las correspondientes tuberías secundarias enterradas que sectorizan cada parcela y de las que parten las tuberías terciarias de la cobertura total sobre las que se disponen los aspersores en marco a tresbolillo de 12 x 15 m.

Las características del aprovechamiento son las siguientes:

– Tipo de uso: riego.

– Sistema de riego: aspersión.

– Tipo de cultivo: herbáceos.

– Descripción del uso: riego anual de 15 ha de cultivos herbáceos en rotación anual dentro de un perímetro total de 55,6643 ha.

– Procedencia de las aguas: masa de aguas subterránea «Páramo de Cuéllar (DU-400043).

– Dotación: 5.048 m^3/ha-año.

– Volumen máximo anual: 75.720 m^3

– Caudal máximo instantáneo: 18,11 l/sg.

– Caudal medio equivalente: 5,84 l/sg

– Sistema de control volumétrico: contador tipo Woltamn.

– Número de captaciones: 1.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el documento ambiental se valoran básicamente dos alternativas, ya que no se plantean alternativas de ubicación ni de sistema de riego debido a que las parcelas pertenecen a los promotores, se encuentran próximas a la captación existente y el sondeo ya está ejecutado y autorizado.

Alternativa 0: no tramitar la concesión.

Consiste en mantener las parcelas en su situación actual de cultivo de secano, sin solicitar el aprovechamiento de aguas subterráneas. Esta opción implicaría una menor productividad y rentabilidad de la explotación, rotaciones de cultivo más limitadas y, a largo plazo, podría favorecer el abandono de la actividad agrícola.

Alternativa 1: tramitar la concesión de aguas subterráneas.

Supone autorizar el aprovechamiento del sondeo existente para el riego en rotación de 15 ha dentro de una superficie total de 55,6643 ha, con un volumen máximo anual solicitado de 75.720 m³. Esta alternativa permite aumentar la rentabilidad de la explotación, ampliar y diversificar las rotaciones y reducir la presión sobre los suelos agrícolas. Además, al utilizar una captación ya ejecutada, se evitan los impactos asociados a nuevas obras.

Conclusión

El documento selecciona la Alternativa 1 por considerarla la opción más adecuada desde los puntos de vista agronómico, económico y ambiental, siempre que el aprovechamiento se realice conforme a la normativa de aguas y aplicando las medidas de integración y protección ambiental previstas. AL

2.1. Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 19 de junio de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, procedente del órgano sustantivo, en este caso la Confederación Hidrográfica del Duero, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Se adjunta proyecto con documento ambiental.

2.2. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 13 de febrero de 2026 se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS	*EMISIÓN DE INFORME*
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Área del Medio Natural	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid.	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Diputación Provincial de Valladolid	Sí
Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo	Si
Asociación Ecologistas en Acción	No

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de este informe de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que, la superficie de riego no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía). Así mismo, el Organismo de cuenca incluye una serie de medidas correctoras que se han incorporado a este informe de impacto ambiental.

El Servicio de Área de Infraestructuras Agrarias del ST de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural de Valladolid, informa que no se prevén actuaciones destacables en esta zona que pudieran interferir en el proyecto.

La Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Valladolid, emite informe, consultando la información de ámbito municipal disponible en la Sección de Protección Civil de la de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

TIPO DE RIESGO	*CLASIFICACIÓN*
Riesgo de inundaciones	NO CLASIFICADO
Riesgo por incendios forestal	Índice de Riesgo Local: BAJO Índice de Peligrosidad: BAJO Índice de Riesgo Potencial: MODERADO
Riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas	Riesgo por carretera: Riesgo no calculado por la A-62 ALTO Riesgo por ferrocarril: No ha sido delimitado Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas: no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, emite informe relativo a las afecciones al medio natural. Para realizar el estudio de las posibles afecciones sobre los hábitats y especies protegidas presentes en la zona afectada por el proyecto se ha utilizado la cartografía más reciente disponible en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

Se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el

ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

El ámbito del proyecto presenta colindancia territorial con:MUP 66 Selladores y Navas Término municipal: Viloria. El proyecto se considera compatible con la utilidad pública de este monte siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

Fuera de los límites administrativos de los espacios protegidos Red Natura 2000 se localizan diversas especies de fauna de interés. De entre la información disponible en este Servicio Territorial, destacan las siguientes especies incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) y en el catálogo español de especies amenazadas (CEEA):

Especie	*Nombre*	*LESRPE-CEEA*
Aquila adalberti	Águila imperial ibérica	En peligro de extinción
Milvus milvus	Milano real	En peligro de extinción

Los registros disponibles de dormideros de milano y cría de águila imperial ibérica se encuentran a más de 2 km de distancia de las parcelas del proyecto. No obstante, habida cuenta de que parte de las parcelas están próximas a pinares, con el fin de evitar posibles afecciones a estas especies y a la fauna en general, deberán aplicarse las condiciones que se detallan al final del documento.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Valladolid, estudiada la documentación remitida se observa que no se plantean nuevas instalaciones, por lo que no se prevén efectos negativos sobre el Patrimonio Arqueológico. Tras la revisión del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (PACU), se considera que la intervención no afecta a los bienes arquitectónicos del patrimonio cultural.

La Diputación Provincial de Valladolid, no procede emitir informe al respecto, teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación vigente la Diputación Provincial no tiene competencias específicas en las materias relacionadas. ´´

El Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo, redacta informe el Área de Asistencia y Cooperación a Municipios, indicando que debe tenerse en cuenta lo que establece el órgano competente en materia de aguas (CHD), así como, en su caso el de montes de la Comunidad Autónoma.

3. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto, La actuación presenta unas dimensiones relativamente reducidas, limitándose el regadío efectivo a 15 ha anuales en rotación, aunque dentro de una superficie total susceptible de rotación de 55,6643 ha. El volumen solicitado asciende a 75.720 m³/año.

Un aspecto especialmente favorable desde el punto de vista ambiental es que no se proyectan nuevas obras de transformación física del territorio. Las parcelas se encuentran actualmente roturadas y destinadas a cultivos agrícolas de secano, el sondeo está ejecutado y las conducciones, aspersores y demás elementos del sistema de riego son superficiales.

Por ello, la magnitud física de la actuación y la transformación territorial asociada pueden considerarse limitadas.

Utilización de recursos naturales. El principal recurso natural utilizado es el agua subterránea, con una extracción máxima prevista de 75.720 m³/año. También se emplea suelo agrícola, si bien no se produce ocupación de nuevos terrenos naturales, puesto que las parcelas ya se encuentran cultivadas. El Documento Ambiental establece medidas orientadas al ahorro y control del agua: mantenimiento de las instalaciones para evitar fugas, control del consumo mediante contadores y aplicación de dosis de riego adaptadas a las necesidades de los cultivos y características del suelo.Por tanto, aunque el consumo de agua constituye el factor ambiental más relevante del proyecto, su utilización se plantea sometida a control administrativo y a criterios de eficiencia.

Valoración: impacto moderado-bajo y controlable, condicionado a la disponibilidad efectiva del recurso hídrico.

Contaminación y otras perturbaciones. Durante la ejecución pueden producirse:

- Emisiones puntuales de gases de combustión de maquinaria.
- Ruidos temporales asociados a la perforación.
- Riesgo accidental de derrames de combustibles o aceites.

Los efectos se consideran temporales y de escasa magnitud

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes El Documento Ambiental analiza expresamente la vulnerabilidad frente a corrimientos de tierras, inundaciones, incendios forestales, tormentas, sequías, terremotos y otros fenómenos naturales.

Valoración: impactos de baja intensidad, localizados y compatibles con medidas preventivas.

Riesgos para la salud humana, No se identifican riesgos relevantes para la salud humana. Las parcelas se encuentran alejadas de núcleos residenciales, siendo Viloria del Henar el núcleo de población más próximo, aproximadamente a 2 km del sondeo. Los posibles efectos derivados del ruido, polvo, emisiones de motores y aplicación de productos agrícolas son puntuales y pueden limitarse mediante las medidas preventivas establecidas.

3.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. el uso actual del suelo, la disponibilidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales y la capacidad de absorción del medio, prestando especial atención a espacios protegidos, masas de agua, zonas forestales, lugares de valor cultural y otras áreas ambientalmente sensibles.

Las parcelas tienen actualmente uso agrícola en secano, por lo que no se produce una transformación de terrenos naturales a terrenos agrícolas. La modificación fundamental consiste en incorporar temporalmente al regadío 15 ha cada año dentro de la superficie de rotación.

El acceso a las parcelas se realiza desde los caminos de concentración parcelaria que desembocan en dichas parcelas.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El factor determinante vuelve a ser el agua subterránea. La captación afecta a la masa de agua Páramo de Cuéllar (DU-400043), cuyos recursos son limitados. El Documento Ambiental señala que el aprovechamiento deberá respetar las limitaciones establecidas por la planificación hidrológica y garantizar el mantenimiento de las condiciones piezométricas y del balance del recurso.

Capacidad de absorción del medio natural. El ámbito presenta una elevada transformación antrópica asociada al uso agrícola existente, circunstancia que aumenta su capacidad de acogida frente a una actuación que no introduce nuevas infraestructuras permanentes.

Espacios naturales protegidos.

– Planes de especies protegidas.

– Zonas húmedas de interés especial.

– Árboles notables.

– Montes de utilidad pública y Montes protectores.

– Zonas naturales de esparcimiento.

– Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.

– Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.

– Propuestas de microrreservas de flora.

– Hábitats de interés comunitario no amparados por Red Natura 2000

– Vías pecuarias.

Otra de las afecciones indirectas sobre la fauna puede ser debida al ruido derivado de las actuaciones. Para evitar dichas afecciones se deberá cumplir con el condicionado expuesto más adelante.

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se trata de un impacto ambiental de carácter local y afecta principalmente a: suelo, agua subterránea, fauna, y paisaje. Los impactos son temporales, reversibles y de escasa intensidad.

Intensidad y complejidad del impacto. El documento ambiental analiza múltiples factores y concluye que todos los impactos generados por el proyecto son de carácter COMPATIBLE, lo que significa baja intensidad y complejidad.

Probabilidad del impacto. Se genera una alteración limitada por la entidad de la actuación, el empleo de riego por goteo. Las emisiones temporales de la maquinaria de perforación son emisiones localizadas, de baja intensidad y duración muy reducida, por lo que su impacto se clasifica como compatible.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La mayoría de los impactos serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se identifican en el documento proyectos próximos con capacidad para generar efectos acumulativos significativos. El entorno presenta un uso predominantemente agrícola, siendo la actuación compatible con el uso actual del suelo.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz No se detectan impactos acumulativos ni sinérgicos significativos. No se incrementa la detracción total de agua autorizada. No hay otros proyectos o infraestructuras próximos que interactúen con los impactos previstos. La obra es temporal y la explotación no genera emisiones ni perturbaciones ambientales. A

4. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Por todo ello, considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es:

Determinar que el proyecto de «Concesión de aguas subterráneas para riego en rotación de varias parcelas» en los T.M. de San Miguel del Arroyo, Torrescárcela y Viloria del Henar (Valladolid) promovido por Jose A. Sayalero Esteban, Maria N. Esteban de Frutos, y Jose A. Sayalero Garcia, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.

No obstante, en la realización del proyecto se deberán cumplir todas las medidas correctoras, preventivas y compensatorias contempladas en el documento ambiental realizados y documentación complementaria y en lo que no contradigan a las mismas.

4.1. Medidas protectoras.

A continuación, se enumeran las medidas ambientales que deberán incorporarse al proyecto con objeto de lograr su compatibilidad con los valores del medio natural concurrentes:

Si durante la realización de las actividades o durante la fase de funcionamiento se detectara la presencia de nidos de especies catalogadas, se pondrá en contacto por los Agentes Medioambientales para comunicar dicha circunstancia en la Oficina comarcal de Montemayor de Pililla (teléfono: 983694430, correo electrónico: ocma.valladolid.montemayordepililla@jcyl.es)

Integración paisajística

– Quedarán excluidas del riego los recintos de las parcelas clasificadas como monte, conforme al Artículo 5 de la Ley 43/2003, de Montes. Esta excepción incluirá terrenos forestales (arbóreos, arbustivos o herbáceos), así como las parcelas correspondientes a los tipos SIGPAC: FO, PS, PR, EP, MT y PA.

– Se respetará el arbolado existente en el ámbito del proyecto y sus inmediaciones. Si excepcionalmente fuese preciso cortar algún árbol, el promotor deberá solicitar la corta al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, conforme a lo recogido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León exigiéndose la obtención previa de la correspondiente autorización, que incluirá las condiciones para su ejecución y para el tratamiento de los restos generados. Acceso al trámite de solicitud: Aprovechamientos maderables y leñosos en montes y otras zonas arboladas no gestionados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León | Sede Electrónica | Junta de Castilla y León (jcyl.es)

– En la utilización de las aguas para el riego se deberán mantener en perfecto estado y adecuadamente dirigidos y regulados los sensores y mecanismos empleados, de manera que no se produzcan encharcamientos temporales o el riego directo de los terrenos de las parcelas colindantes.

– Las tuberías de riego entre parcelas ajustarán su trazado a los caminos existentes.

Posibles afecciones al dominio público hidráulico, zona de policía de cauce público y servidumbres:

– Desde este Organismo de cuenca se considera necesario señalar la importancia que tiene el mantenimiento de los cauces y sus riberas en estado natural, así como del resto de elementos que integran el dominio público hidráulico. La rectificación y modificación de los cauces (aunque se trate de cauces temporales), provocaría impactos de importancia. Por lo anteriormente expuesto, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales, así como la eliminación de aquellos que en la actualidad actúen como drenajes en la zona de actuación. Por lo tanto, el regadío propuesto se deberá definir estableciendo las medidas necesarias para asegurar el trazado original de los cauces, tanto en su dimensión longitudinal como en su sección.

– En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

– Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudirse a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

Posibles afecciones a las aguas subterráneas

– En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Posibles afecciones a las aguas superficiales y/o subterráneas

– Según las comprobaciones realizadas en las bases de datos de este Organismo de cuenca, se ha constatado que con fecha 22 de septiembre de 2022 los promotores del proyecto han solicitado a esta Confederación Hidrográfica una concesión de aguas subterráneas con destino al proyecto objeto de informe, incoándose el expediente de referencia C-0386/2022, el cual se encuentra en fase de tramitación.

Por lo tanto, será preciso proseguir con la tramitación reglamentaria del expediente en tramitación hasta la resolución del mismo, recordándose que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

– Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

– Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las infraestructuras de riego para evitar las pérdidas de agua generadas por el desgaste y envejecimiento de los elementos integrantes de la red de riego.

Calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. Vertidos:

– Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

– Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, según establece el Art. 121 del TRLA.

– Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

– Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

– Puesto el regadío objeto de informe puede implicar una intensificación en la actividad agrícola, que puede suponer un aumento en el uso de fertilizantes y otros compuestos, existe riesgo de contaminación de las aguas (tanto superficiales como subterráneas) por presencia de nutrientes y, posiblemente, fitosanitarios. Por lo tanto, se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en las aguas subterráneas y/o en las aguas superficiales. El estudio de impacto ambiental deberá plantear medidas preventivas y correctoras específicas para minimizar este impacto.

Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico. se recuerda el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala que, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.

Protección frente a incendios. En la ejecución de las actividades contenidas en este proyecto, deberán cumplirse las condiciones prescritas en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. Se prestará especial atención a las actividades permitidas o limitadas y a las medidas fijadas para el uso de maquinaria, contempladas todas en la citada orden.

4.2. Informes periódicos: A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en la documentación aportada y en este informe de impacto ambiental.

4.3. Autorización del proyecto y publicidad. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

4.4. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

4.5. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

4.6. Modificaciones: En caso de modificar el proyecto original, por ejemplo, en caso de que se instale o amplíe un sistema de riego, canalizaciones o cambie el suministro eléctrico, se deberá presentar un nuevo proyecto para la evaluación de sus afecciones. Además, no se realizará ningún tipo de obra auxiliar que el proyecto no contemple y que requiera una evaluación de afecciones previa según la legislación vigente (líneas eléctricas, nuevos accesos, cerramientos, etc.).

Valladolid, 5 de noviembre de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: Raquel Alonso Hernández

CV: BOCYL-D-13112026-220-29